

1500776-33.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Moacir falar com uma pessoa sobre tráfico de drogas ocorrido em outro local, sendo que levou o interrogando e prendeu outras pessoas no bairro por tráfico, sendo que as levaram dentro da viatura. Alegou, ainda, que foram com o carro de sua mãe nesse local. Disse que o restante do produto ficou com o outro agente e por isso indicou o nome e endereço dele. Alegou que foi preso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 29 de junho de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1500776-33.2021.8.26.0569 - Controle nº 2022/000022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

WENDELL ALBERTO MACIEL MOKOSKI 49503795

Vistos.

WENDELL ALBERTO MACIEL MOKOSKI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, c.c. artigo 29, caput, e artigo 70, caput, parte final, todos do Código Penal, e artigo 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, tudo na forma do artigo 69, caput, do

Código Penal, porque segundo dos autos consta, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta de 15 horas, no interior do estabelecimento "Conveniência Cavalcanti e Lopes Ltda", situado na Avenida Caetano Ruggieri nº 3015, Nossa Senhora Candelária, neste Município e Comarca de Itu/SP, agindo em concurso e previamente ajustado com pelos menos outro indivíduo até o momento não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, coisas móveis alheias consistentes em valores em dinheiro no total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), diversos maços de cigarro, pertencentes ao estabelecimento comercial "Conveniência Cavalcanti e Lopes Ltda", bem como um aparelho de telefonia celular, da marca Motorola, cor dourada, da vítima Anderson Rogério Paulino.

Consta, ainda, que WENDELL ALBERTO MACIEL MOKOSKI, qualificado nos autos, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, trazia consigo, para fins de consumo pessoal, 01 (uma) porção da droga cocaína, pesando aproximadamente 1g, e 02 (duas) porções da droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 0,2g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi pessoalmente notificado às fls. 128 e apresentou defesa prévia às fls. 136/137, oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação.

A denúncia foi recebida em 08/03/2022 (fls. 138/139), sendo o réu pessoalmente citado às fls. 196.

Durante a instrução probatória foram ouvidas as vítimas Josineide Lopes da Silva Guimarães e Anderson Rogério Paulino, foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, João Alex Lopes da Silva e Carlos Cesar Cardoso dos Santos, guarda civil municipal, e, ao final, foi interrogado o réu.

Houve a desistência das partes quanto a oitiva da testemunha arrolada em comum Moacir Cova, policial civil, que foi homologada pelo juízo.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Entende que houve apenas confissão parcial, que não deve ser aproveitada, pois nega o emprego de arma de fogo, tentando isentar-se de responsabilidade por crime mais grave, sendo que em sua casa foi encontrada maleta para arma de fogo e cápsulas deflagradas. Ressalta que a vítima afirmou que o prejuízo foi de R\$ 1.200,00. Observa que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente no crime de tráfico, não devendo ser considerada atenuante da confissão, eis que esta não foi total. Entende que houve concurso formal de crimes. Pede ainda a condenação por crime de posse de drogas, cabendo pena de advertência. Requer a imposição de regime inicial fechado para cumprimento da pena, face a gravidade e a reincidência.

A defesa do réu em alegações finais orais afirmou que o réu sempre colaborou com o esclarecimento dos fatos, sendo a confissão integral e espontânea, pois não há diferença jurídica entre estar armado ou empregar grave ameaça. Disse que uma das vítimas não reconheceu o acusado, sendo a confissão relevante na formação da convicção. Alegou que a confissão prepondera sobre as agravantes. Entende que se aplica a atenuante e esta deve prevalecer sobre as agravantes. Requer, ainda, dado o prazo de prisão cautelar, seja concedido ao acusado o direito de recurso e liberdade.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do acusado às fls. 41/50, bem como certidões de fls. 35/40, sendo ele reincidente pelo crime de tráfico e portador de maus antecedentes.

A prisão em flagrante do réu Wendell foi convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão exarada às fls. 63/65.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição/apreensão (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 13/16), além da prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Em sede policial, a vítima Josineide declarou que trabalha como caixa na conveniência no local dos fatos, que pertence ao seu irmão, quando dois indivíduos se aproximaram do caixa, com alguns sorvetes. Afirmou que quando fizeram referência que pagariam, um dos indivíduos, de estatura alta, trajando blusa e boné de cor preta e bermuda jeans, pediu para a depoente colaborar e anunciou o assalto, mostrando-lhe uma arma de fogo. Disse que esse indivíduo foi até a parte externa da loja, abordou o cliente que lá consumia algo e o trouxe para dentro. Informou que o segundo indivíduo, de estatura menor, trajando roupas que não se recorda, fez a coleta da quantia existente no caixa, R\$ 400,00 reais, moedas e cigarros (R\$ 900,00 em diversos cigarros) e ainda levou os celulares daqueles que lá se encontravam. Informou que quando os indivíduos saíram da loja, foi até o restaurante ao lado, onde seu irmão, dono da conveniência, estava almoçando para comunicar-lhe sobre os fatos. Relatou que acreditava que os indivíduos estavam a pé, sendo que a loja dá em uma rua sem saída, tendo aguardado eles passarem. Informou que na verdade os roubadores estavam em um veículo Etios, de cor vermelha. Afirmou que repassaram tais informações para a polícia.

A vítima Josineide, ao ser ouvida em juízo, disse que chegaram duas pessoas, o acusado, ora presente, o qual reconhece como sendo um dos autores do crime, não tendo dúvidas quanto ao reconhecimento, e outro rapaz mais baixo, tendo ambos entrado no estabelecimento e se dirigido até as geladeiras do fundo, onde há águas e refrigerantes. Disse que em seguida os indivíduos foram até a geladeira de sorvetes, pegaram dois sorvetes e colocaram em cima do balcão. Narrou que nesse momento, o réu ergueu a blusa, falou algo do tipo “ajuda a gente, colabora com a gente” e mostrou a arma de fogo. Afirmou que o acusado saiu e o rapaz que o acompanhava deu a volta, entrou para a parte de dentro do balcão, pegou cigarros e pediu mais dinheiro. Relatou que quando eles saíram, seus patrões estavam almoçando próximo ao local, tendo a declarante atravessado a rua até onde eles estavam para informa-los sobre o que havia acontecido. Esclareceu que confundiu o nome do réu Wendell, com outra pessoa de nome Anderson. Informou que não sabe o nome do acusado, acreditando que o nome dele fosse Anderson. Disse que apenas foram recuperadas algumas moedas e poucos cigarros, três ou quatro. Narrou que foi chamada na delegacia, tarde da noite, para realizar o reconhecimento. Afirmou que o réu passou abaixado pela declarante, na delegacia, sendo que nesta oportunidade o reconhece como um dos autores do roubo. Relatou que o acusado era quem estava armado, sendo que o outro indivíduo portava apenas uma mochila preta. Informou que foi o acusado quem lhe mostrou a arma de fogo e pediu colaboração, ajuda, algo parecido. Disse que o réu não entrou no balcão, sendo que seu parceiro foi quem pegou as coisas. Narrou que também foram subtraídos um celular da loja e um celular de um cliente que estava na parte de fora e o réu foi busca-lo para entrar no estabelecimento. Esclareceu que o réu não apontou a arma para a declarante, apenas mostrou-lhe.

A vítima Anderson, na fase inquisitiva, afirmou que na data dos fatos estava na conveniência quando foi para a área externa da loja consumir uma água. Narrou que enquanto consumia sua água foi abordado por um indivíduo de camiseta de cor preta, usando boné de cor preta e bermuda jeans, apontando-lhe uma arma e dizendo que era um assalto. Relatou que o indivíduo ordenou que o declarante entrasse na loja, onde o assaltante pegou sua carteira e seu aparelho celular. Esclareceu que foi devolvido somente seu celular, na delegacia. Afirmou que um segundo indivíduo estava pegando quantias do caixa. Informou que após os assaltantes saírem do local, compareceu na delegacia para registrar boletim de ocorrência (RDO 3612/2021). Disse que por volta das 23 horas recebeu a ligação de uma policial do Plantão informando que um dos roubadores foi pego e em posse dele havia alguns celulares, tendo comparecido no distrito policial. Informou que, após reconhecer seu aparelho celular, visualizou o roubador, quem reconheceu, sem sombras de dúvidas, como sendo aquele mesmo que havia o abordado horas antes da conveniência.

Perante o juízo, a vítima Anderson declarou que estava no local, parou para pegar uma água, e respondendo algumas mensagens no celular em frente a conveniência, após pagar a água. Informou que nem viu os indivíduos entrando, sendo que depois o rapaz saiu, mostrou-lhe a arma e pediu que o declarante entrasse no estabelecimento.

Narrou que este indivíduo subtraiu sua carteira e seu celular. Relatou que não houve violência ou agressividade. Afirmou que nesse momento havia outro indivíduo no interior do estabelecimento praticando o assalto dentro do estabelecimento. Disse que seu celular foi localizado no mesmo dia, o qual foi recuperado. Esclareceu que no dia o indivíduo estava com barba e com boné, estando totalmente diferente do acusado ora apresentado, sendo difícil realizar o reconhecimento. Informou que no dia, quando o réu foi apreendido, pelas imagens que tinham, ele estava com a mesma roupa e com o mesmo boné do momento do assalto. Afirmou que na delegacia o reconheceu, porque ele estava com a mesma roupa da hora do roubo e com os objetos subtraídos.

Por sua vez, a testemunha João, na fase extrajudicial, disse que é proprietário do estabelecimento que foi praticado o roubo. Narrou que na hora do fato estava almoçando no restaurante, vizinho a sua loja, quando foi surpreendido por sua irmã, ora testemunha, que trabalha como caixa no estabelecimento, noticiando-lhe sobre o roubo. Relatou que como o local dá em uma rua sem saída o declarante aguardou os roubadores passarem. Esclareceu que aguardava que passassem duas pessoas a pé, mas, acabou visualizando dois homens se evadindo do local, com um veículo da marca e modelo Toyota Etios, de cor vermelha, sendo que não conseguiu anotar a placa do carro. Informou que logo após acionou a polícia militar noticiando o roubo e posteriormente registrou o B.O. 3612/20210.

Ao ser ouvido em juízo, João, testemunha arrolada em comum, afirmou que Josineide estava na loja, no dia, e o depoente, proprietário da loja, estava almoçando ao lado, em um restaurante, quando ela o informou que a loja havia acabado de ser assaltada. Disse que pegou as filmagens para a polícia. Relatou que não viu os autores do crime saindo do local. Informou que as vítimas informaram que houve o emprego de arma de fogo e que eram dois autores. Afirmou que recuperou o celular da loja e dois cigarros, mas, o prejuízo financeiro foi maior. Narrou que viu as imagens da câmera de segurança, sendo capaz de reconhecer o acusado ora presente, tratando-se de um dos autores. Declarou que o valor do prejuízo financeiro foi em torno de R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais).

Na fase extrajudicial, a testemunha Carlos, guarda civil municipal, declarou que estava em patrulhamento quando foram informados via CADI, sobre um roubo ocorrido no posto Estradão da Avenida Caetano Rugieri. Narrou que foi informado que os roubadores se evadiram em um veículo da marca e modelo Toyota/Etios, de cor vermelha, bem como lhes foram repassadas as características físicas e de vestimentas dos indivíduos, além de fotografias e vídeos capturados pelo circuito interno do posto de gasolinas, muito embora a vítima tenha sido a loja de conveniências. Relatou que lograram êxito em abordarem um veículo da mesma marca e modelo, ostentando as placas FE08889, na Rodovia Waldomiro Correia de Camargo, s/n. Informou que havia somente um indivíduo, muito nervoso, o qual alegou que no interior do seu carro havia somente entorpecentes para consumo próprio. Afirmou que, após indagar sobre o roubo na loja de conveniência, o indivíduo disse "a casa caiu", informando que seu comparsa seria um homem de prenome "Jonathan". Narrou que no interior do veículo, foram localizados 03 porções com substância análoga a maconha, 01 porção com substância análoga a cocaína (apreendidos) e ainda alguns maços de cigarros, moedas (apreendidos e entregues). Disse que o indivíduo ainda noticiou que a arma de fogo usada no delito, uma magnum .44, estaria escondida em uma área verde, na Chácara Carolina. Informou que na casa do indiciado foram localizados 04 cartuchos deflagrados de calibre .44, bem como uma maleta daquelas que se embalam as armas de fogo (apreendida). Narrou que acionou o Investigador de Polícia, Moacir Cova, e a equipe de canil, para colaborarem nas buscas para localizarem a arma de fogo, mas, não obtiveram êxito. Disse que o indiciado informou o endereço do seu comparsa (Rua Um, n. 48- Vila da Paz).

Em juízo, a testemunha arrolada em comum Carlos, guarda civil municipal, declarou que estava em patrulhamento pela Avenida Paz Universal, quando foi pago via rede rádio, pelo CADI, que pelo "Posto Estradão" havia acontecido um roubo. Disse que foram passados, via rede, imagens e alguns vídeos, coletados da conveniência, dos indivíduos que teriam cometido o crime, juntamente com a placa do veículo Etios, de cor vermelha. Narrou que a equipe do depoente logrou êxito em visualizá-los, quando

o tal veículo passou pela Avenida Valdomiro Correia de Camargo, tendo sido realizado um acompanhamento de longe. Afirmou que o acusado Wendell não visualizou a equipe e parou no posto para abastecer o veículo, quando foi abordado, diante das informações pretéritas. Disse que o réu confessou que cometeu o ilícito no "Posto Estradão", alegando que não estava sozinho, mas acompanhado de outra pessoa. Narrou que o réu também informou que a arma magnum .44 estava em uma mata, uma área verde, provavelmente na posse do seu comparsa. Informou que foram localizados com o réu uma sacola contendo moedas, cigarros, algumas substâncias aparentando ser cocaína e maconha, as quais ele alegou serem para seu consumo próprio. Afirmou que com o apoio do canil e do investigador Moacir foram realizadas buscas na mata para localização do armamento, o qual não foi encontrado. Disse que na posse do réu foram localizadas apenas as cápsulas deflagradas. Relatou que no interior da sacola havia moedas e cigarros. Informou que os celulares das vítimas foram encontrados no veículo. Esclareceu que o réu confessou a prática do roubo.

A testemunha Moacir, policial civil, quando ouvida na fase policial, disse que já havia acabado seu expediente na delegacia central em que trabalha, quando foi acionado pelo setor de inteligências da GCM, pois havia ocorrido na tarde de hoje um roubo a uma convivência, referente ao RDO 3612/2021, e que tinham informações sobre o veículo em que os roubadores haviam se evadido. Os GCMs lhe notificaram que uma guarnição da guarda estava em patrulhamento, quando um veículo com as características semelhantes ao veículo dos indivíduos que haviam praticado o roubo (Etios de cor velha, marca Toyota) haviam passado por eles, razão que a guarnição abordou o veículo e ao indagarem o motorista o mesmo havia confessado para a GCM a prática do roubo, e ainda alguns pertences das vítimas estavam no interior do veículo, contudo, o segundo roubador não se encontrava lá. Disse que questionaram o indiciado sobre o paradeiro do segundo sujeito e da arma de fogo utilizada no delito, tendo ele afirmado que a arma estava escondida em uma área verde, razão pela qual a guarda civil municipal acionou o depoente para ajudá-los nas buscas. Relatou que após chegar ao local apontado pelo indivíduo, onde possivelmente a arma poderia estar, realizarem uma vasta procura, mas nada foi localizado.

O réu Wendell, quando interrogado pela Autoridade Policial, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.

Por ocasião do seu interrogatório em juízo, o réu Wendell confessou a prática do crime, alegando que não ameaçou a vítima com arma, pois não a portava, tratando-se apenas de um simulacro. Alegou que colaborou com os policiais, pois foi o interrogando que disse para irem a sua casa, pois o que tinha estava no carro. Disse que falou que ia trabalhar, pegou o carro de sua mãe, sendo que fez isso e depois disse para sua mãe os deixar entrar. Alegou que deu o nome e o vulgo Douglas, DG ou "Douglinhas", além do endereço dele, mas os policiais não quiseram ir até lá, no bairro Alberto Gomes, Rua Abdom Silveira Medes, não sabendo o número. Esclareceu que quando estava dentro da viatura e já tinham entrado na casa de sua mãe, o policial Moacir já estava na diligência. Alegou que ouviu o policial Moacir falar com uma pessoa sobre tráfico de drogas ocorrido em outro local, sendo que levaram o interrogando e prendeu outras pessoas no bairro por tráfico, sendo que as levaram dentro da viatura. Alegou, ainda, que foram com o carro de sua mãe nesse local. Disse que o restante do produto ficou com o outro agente e por isso indicou o nome e endereço dele. Alegou que foi preso às 18 hs e chegou na delegacia perto de 22 hs., porque ficaram procurando traficantes até prenderem, e somente depois levaram o interrogando para a delegacia. Admitiu que tinha a posse de um cigarro de maconha e uma porção de cocaína, para uso do interrogando. Alegou que disse a sua mãe que ia trabalhar, mas foi usar droga e depois cometeu o delito. Nega ter maleta de arma em sua casa. Esclareceu que dormia na sala e nem tinha guarda-roupa, que ficava no quarto de seu filho. Disse que apenas levaram um tênis para reconhecerem. Alegou que não tinha em sua casa maleta e nem capsulas deflagradas.

Esta é a prova produzida, que confirma a acusação.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Analisando todo o material probatório amealhado, de forma englobada, a existência e

autoria do crime em análise ficaram suficientemente demonstradas.

Conforme se extrai da prova produzida em ambas as fases, inquisitiva e judicial, o réu, ajustado com pelo menos mais um indivíduo, adentrou no estabelecimento comercial, onde a vítima Josineide, estava no caixa, se aproximou e anunciou o assalto, exibindo-lhe uma arma de fogo.

O acusado e seu comparsa fizeram a coleta da quantia que estava no caixa, totalizando o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como subtraíram diversos maços de cigarro, de marcas diversas, com valor estimado de R\$ 900,00 (novecentos reais), além de dois aparelhos celulares, sendo um deles do estabelecimento vítima e o outro de um cliente, vítima Anderson, que estava pelo local no momento do ilícito penal.

Após os criminosos deixarem o local, a vítima Josineide se dirigiu ao restaurante onde seu irmão João, proprietário do estabelecimento vítima, estava almoçando e o comunicou acerca do ocorrido, sendo acionada a polícia.

A princípio, a vítima, Josineide afirmou que acreditava que os agentes estivessem a pé, contudo, posteriormente constatou que conduziam um veículo, marca Toyota, modelo Etios, cor vermelha, sendo tal informação repassada aos policiais, que lograram localizar o automóvel utilizado pelos roubadores, abordando seu condutor, o ora réu.

O réu quando abordado pela guarda civil municipal, confessou a prática do ilícito. Quando o acusado foi ouvido na fase policial, ele exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Ao ser interrogado perante o juízo, o acusado confessou a autoria delitiva, negando o emprego de arma de fogo, alegando que se tratava de mero simulacro.

A parcial confissão do réu, corroborada com as demais provas angariadas aos autos, evidencia a autoria do crime que lhe foi imputado.

Tanto a vítima como as testemunhas arroladas em comum, reproduziram em juízo o relatado na fase policial, de forma segura e consistente, a evidenciar que narraram os fatos como ocorridos.

As declarações das vítimas estão corroboradas pelo depoimento da testemunha compromissada, isenta e idônea, Carlos, guarda civil municipal responsável pela detenção do réu, cujo relato é revestido de credibilidade.

Destaca-se que o acusado foi surpreendido pelos guardas na posse de entorpecentes e de parte da res furtiva, o que por si só leva a presunção de autoria, que, na hipótese, vem corroborada por outros elementos de prova.

Ressalta-se que não há motivos para duvidar da palavra das vítimas, que prestaram declarações coerentes e harmônicas com as demais provas coligidas, além de ter a vítima Josineide reconhecido o réu, sem sombra de dúvidas, não sendo produzida prova qualquer capaz de desacreditar o seu relato.

O fato de a vítima Anderson não ter reconhecido o acusado não aproveita a defesa, eis que tal situação não implica fundamento para absolvição do réu, ou caracteriza dúvida sobre a autoria, já que o restante das provas produzidas permite concluir com segurança que o ora acusado foi o autor do crime.

Ademais, na hipótese da prática de crime violento, como o dos autos, roubo perpetrado em concurso de agentes e com a utilização de arma de fogo, o temor, além do lapso temporal decorrido, justificam a insegurança em proceder eventual reconhecimento, especialmente ao serem inquiridas em juízo, após refletirem sobre o risco de serem perseguidas pelos autores ou por pessoas a eles ligadas, em caso de condenação.

Além disso, é certo que logo após os fatos o reconhecedor tem a memória mais precisa quanto à fisionomia, porte físico, roupas ou outros sinais que possam identificar os agentes.

Assim, em que pese a vítima Anderson não tenha ratificado o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, em juízo, seu relato e as demais provas amealhadas aos autos evidenciam a autoria e materialidade delitivas.

Sem prejuízo, destaca-se que a jurisprudência majoritária assentou o entendimento de que a palavra da vítima nos casos de crimes patrimoniais constitui elemento robusto para sustentar a condenação, eis que não possuem qualquer motivo ou interesse para mentir, imputando, injustamente, crime a desconhecido que não o

tenha cometido.

A causa de aumento de pena decorrente da participação de outro agente na prática delitiva é indubitosa, sendo, tal circunstância, além de evidenciada pelas vítimas, confirmada pelo réu.

Quanto à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, esta também, deve ser reconhecida, em que pese a versão do réu de que se tratava de mero simulacro, fato que não restou comprovado.

Com efeito, embora não tenha sido apreendida a arma de fogo utilizada no crime, é dominante o entendimento que diante da palavra das vítimas caberia ao acusado demonstrar que não houve o emprego de arma de fogo, invertendo-se o ônus da prova, o que, na hipótese, não ocorreu, devendo, portanto, persistir tal qualificadora. Sem prejuízo, o emprego de arma de fogo é circunstância que implica grave ameaça inerente ao tipo penal, além de ser circunstância objetiva.

É certo que a exibição de arma de fogo para a vítima não só evidencia maior periculosidade do agente, pois caracteriza maior ameaça à incolumidade, como eleva significativamente o poder intimidatório. Portanto, não cabe afastar a causa de aumento da pena.

A alegação da defesa no sentido de que não há diferença jurídica entre grave ameaça e emprego de arma de fogo não pode ser acolhida. Em que pese ambas as circunstâncias sejam suficientes para a caracterização do crime de roubo, a própria lei penal considera bastante mais gravosa a conduta do autor do crime de roubo, quando utiliza na execução do crime arma de fogo, prevenção punição mais severa. Portanto, as situações não se confundem. A confissão do réu, portanto, foi apenas parcial, pois negou o emprego de arma de fogo, cabendo no momento oportuno avaliar se deve ser ou não considerada atenuante da pena.

No que tange ao crime de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28, da Lei Federal nº 11.343/06, nota-se que a quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado é compatível com a destinação uso próprio, como demonstrado pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 189/191, que constatou que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, disposta em um microtubo plástico, com peso líquido de 0,12 (doze centigramas), bem como Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como "maconha", na forma de dois cigarros artesanais, com peso líquido de 1,56g (um grama e cinquenta e seis centigramas).

Diante de todo o analisado e acima recorrido, verifica-se que o conjunto probatório constitui alicerce sólido e robusto para sustentar a condenação como imputada pela acusação, não restando dúvidas quanto a autoria e materialidade delitivas.

Suficientemente demonstrada a acusação e afastadas as teses defensivas, resta proceder a fixação da pena.

Quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo:

A pena abstratamente prevista para o crime de roubo é de reclusão e varia entre 04 e 10 anos, além de multa, devendo ser aumentada de 1/3 até a metade se há concurso de agentes; e aumentada de 2/3 diante do emprego de arma de fogo.

Considerando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo legal, por ser o réu portador de maus antecedentes, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Presente uma circunstância agravante, decorrente da reincidência do acusado que, não sendo específica, tem o condão de majorar a pena em 1/6, apenas. Contudo, presente a circunstância atenuante, decorrente da confissão espontânea parcial do acusado, pelo que sopesando a circunstância agravante com a atenuante, deve a pena ser mantida como inicialmente fixada.

Presentes as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, a fim de evitar-se dupla majoração e considerando a majorante mais gravosa, deve a pena ser elevada de 2/3, atingindo o montante de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa. Não há causas de diminuição da pena.

Considerando que o crime foi praticado contra duas vítimas distintas, em concurso formal, deve a pena do réu ser elevada em 1/6, atingindo o montante de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa. Quanto ao crime de posse/porte de drogas para consumo próprio: Por fim, o artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006, prevê pena de advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida de comparecimento à programa ou curso educativo.

Diante da manifestação ministerial, cabível a aplicação da pena de advertência ao réu.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu WENDELL ALBERTO MACIEL MOKOSKI, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, c.c. artigo 29, caput, e artigo 70, caput, parte final, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no mínimo-legal; e pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de advertência, designando-se, após o trânsito em julgado, audiência para tal finalidade.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, considerando a natureza do crime, praticado com ameaça exercida por intermédio de arma de fogo, quantidade de pena imposta, além do fato de ser o réu reincidente, evidenciando tais circunstâncias risco concreto à ordem pública.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, para substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa.

Nego-lhe o direito de recurso em liberdade, eis que além de reincidente e o total da pena imposta, foi condenado por crime de roubo duplamente majorado, que coloca em risco a ordem pública e causa séria desestabilização social.

Autorizo a destruição do remanescente da droga apreendida.

Determino a destruição da maleta de arma de fogo, cartuchos deflagrados, boné, dois pares de tênis, calça jeans, objetos estes apreendidos conforme auto de exibição/apreensão (fls. 10/12), oficiando-se.

Isento o réu do pagamento das custas processuais por estar preso e ser defendido por advogada dativa, presumindo-se sua hipossuficiência econômica, notadamente por não ter sido demonstrado que possui condições financeiras de arcar com tais despesas sem prejuízo do próprio sustento.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Arbitro os honorários da defensora nomeada, pelos atos praticados, nos termos do convênio vigente, expedindo-se certidão, oportunamente.

Recomende-se o réu onde se encontra recolhido.

Expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 7 de julho de 2022.

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.

Rodolfo Mosca - M818301

(Coordenador)

Itu, 05/07/2022